



Analyse Juridique du Contrat de Prestation de Services

Rapport d'analyse — Perspective avocat contractueliste

68

Parties	NOVATECH SOLUTIONS SAS (Client) & DIGITAL CRAFT SARL (Prestataire)
Objet	Développement d'une application web de gestion des ressources humaines
Durée	6 mois — du 1er août 2026 au 31 janvier 2027
Prix	180 000 MAD HT
Droit applicable	Droit marocain — Tribunaux de Casablanca
Date de signature	28 juillet 2026
Document source	contrat_test_1_standard.pdf
Score de risque global	68 / 100 (risque modéré à élevé)

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Le contrat présente une structure classique de prestation de services informatiques. Sa rédaction est globalement lisible, mais l'analyse article par article révèle **plusieurs lacunes, asymétries et renvois non vérifiables** qui exposent les deux parties — et plus particulièrement le Client — à des risques juridiques significatifs.

Les points de vigilance majeurs sont :

- **Deux annexes (A et B) référencées mais absentes** du document transmis, rendant les obligations de livraison et les spécifications techniques inapplicables en l'état ;
- **Une clause de responsabilité (Art. 8) potentiellement déséquilibrée**, protégeant exclusivement le Prestataire sans réciprocité pour le Client ;
- **Une clause de propriété intellectuelle (Art. 6) incomplète**, ne précisant ni le périmètre des droits cédés, ni la loi de propriété intellectuelle applicable (référence générique) ;
- **L'absence de clause de force majeure, de sous-traitance, de garantie post-livraison et de pénalités de retard côté Prestataire**, créant des déséquilibres contractuels notables ;
- **Une contradiction interne** entre la fixité du prix à l'Article 5 et l'absence de tout mécanisme de révision, combinée à l'absence de définition de la « recette finale » conditionnant le dernier paiement.

Le **score de risque global est de 68/100**, reflétant un niveau de risque modéré à élevé nécessitant des corrections avant toute exécution.

2. ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1 — Objet du contrat

L'objet est défini par renvoi à l'**Annexe A (cahier des charges)**. Cette annexe n'est pas reproduite dans le document transmis. En l'absence de l'Annexe A, les obligations du Prestataire sont indéterminées, ce qui rend la clause inapplicable et expose le Client à une contestation sur le périmètre de la Prestation.

Recommandation : Joindre impérativement l'Annexe A au contrat et s'assurer qu'elle est paraphée par les deux parties. À défaut, l'objet du contrat est insuffisamment déterminé, ce qui peut affecter sa validité (exigence de l'objet certain et déterminé en droit marocain des obligations).

Article 2 — Durée

La durée est clairement définie (6 mois, du 1er août 2026 au 31 janvier 2027). Le mécanisme de renouvellement exige un accord exprès et écrit au moins un mois avant le terme. Aucune anomalie majeure sur cet article. Toutefois, l'absence de clause de prorogation en cas de retard imputable au Client ou à des événements extérieurs constitue une lacune pratique.

Recommandation : Prévoir un mécanisme de prorogation automatique ou négociée en cas de retard dans la fourniture des informations par le Client (Art. 4),

afin d'éviter que le Prestataire ne soit en faute pour un retard dont il n'est pas responsable.

Article 3 — Obligations du Prestataire

Les obligations sont listées de manière standard. Le renvoi au **calendrier de livraison défini en Annexe B** est un renvoi cassé : l'Annexe B n'est pas produite. Sans ce calendrier, les jalons de livraison sont indéterminés, ce qui prive le Client de tout fondement pour invoquer un retard.

Recommandation : Produire et annexer l'Annexe B avec des dates précises et des livrables identifiés. En l'absence de jalons définis, la notion de « retard » est inopposable au Prestataire.

Article 4 — Obligations du Client

Les obligations du Client sont formulées de manière générale. L'article renvoie à l'Article 5 pour les modalités de paiement, ce renvoi est correct. Cependant, aucune sanction n'est prévue en cas de manquement du Client à ses obligations de collaboration (fourniture d'informations, désignation d'un interlocuteur). Cette asymétrie est notable : le Prestataire est soumis à des obligations détaillées (Art. 3) assorties d'une responsabilité (Art. 8), tandis que le Client ne supporte aucune conséquence contractuelle explicite pour ses propres manquements de collaboration.

Recommandation : Introduire une clause prévoyant la suspension des délais du Prestataire et/ou une indemnisation en cas de manquement du Client à ses obligations de collaboration.

Article 5 — Prix et modalités de paiement

Le prix est fixé à 180 000 MAD HT avec un échéancier en trois tranches cohérent arithmétiquement ($54\,000 + 72\,000 + 54\,000 = 180\,000$ MAD). Les pénalités de retard de paiement sont prévues au taux légal en vigueur, sans précision du taux ni de la loi de référence. Deux points méritent attention :

- **La « recette finale »** conditionnant le dernier versement (30 %) n'est définie nulle part dans le contrat. L'absence de procédure de recette (critères d'acceptation, délai de validation, gestion des réserves) crée un risque de blocage du dernier paiement.
- **Absence de clause de révision de prix** sur 6 mois : bien que la durée soit courte, l'absence de toute disposition sur les modifications de périmètre (avenants) est une lacune.

Recommandation : Définir précisément la procédure de recette finale (critères, délai de validation, réserves, silence valant acceptation). Préciser le taux légal

applicable (droit marocain) et prévoir une clause d'avenant pour toute modification de périmètre.

Article 6 — Propriété intellectuelle

La cession des droits est subordonnée au **paiement intégral du prix**, ce qui est une protection légitime du Prestataire. Cependant, plusieurs lacunes sont identifiées :

- Le **périmètre des droits cédés** n'est pas précisé (droits d'exploitation, de reproduction, de modification, de distribution, durée, territoire) ;
- La référence au « Code de la propriété intellectuelle applicable » est vague : le Maroc dispose de la Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins — la désignation précise de ce texte est nécessaire ;
- Le sort des **outils, bibliothèques et composants tiers** utilisés par le Prestataire n'est pas abordé (risque de licences open source incompatibles avec la cession).

Recommandation : Détailler le périmètre de la cession (nature des droits, durée, territoire, exclusivité), citer expressément la Loi n° 2-00, et prévoir une déclaration du Prestataire sur l'absence de composants tiers incompatibles.

Article 7 — Confidentialité

La clause est réciproque et couvre la durée du contrat plus deux ans post-terme. Elle est correctement rédigée dans ses grandes lignes. Lacunes mineures : absence de définition des « informations confidentielles », absence d'exceptions classiques (informations publiques, informations connues antérieurement, divulgation imposée par la loi ou une autorité).

Recommandation : Ajouter une définition des informations confidentielles et les exceptions usuelles pour éviter tout contentieux sur le périmètre de l'obligation.

Article 8 — Responsabilité

Cet article est le plus déséquilibré du contrat. Il présente deux problèmes majeurs :

- **Asymétrie totale :** la limitation de responsabilité (faute prouvée, plafond = sommes versées, exclusion des dommages indirects) ne s'applique qu'au **Prestataire**. Aucune limitation symétrique n'est prévue pour le Client. En cas de manquement du Client (non-paiement, violation de confidentialité, etc.), sa responsabilité est potentiellement illimitée — ce qui peut paradoxalement être invoqué par le Prestataire mais crée un déséquilibre structurel ;
- **Exclusion des dommages indirects :** dans un contrat de développement logiciel, les dommages les plus significatifs pour le Client (perte d'exploitation,

perte de données, retard de mise en production) sont précisément des dommages indirects. Cette exclusion prive le Client de l'essentiel de sa protection.

Recommandation : Rééquilibrer la clause en la rendant réciproque, ou à défaut, négocier un plafond de responsabilité plus élevé et une liste limitative (et non générale) des dommages exclus. Envisager une assurance responsabilité professionnelle du Prestataire.

Article 9 — Résiliation

La clause de résiliation pour manquement grave est réciproque et prévoit un préavis de 30 jours après mise en demeure par LRAR. C'est une rédaction standard et équilibrée. Lacunes identifiées :

- Absence de définition du « manquement grave » ;
- Absence de clause de résiliation pour convenance (résiliation unilatérale sans faute), fréquente dans les contrats de prestation informatique ;
- Absence de dispositions sur les conséquences de la résiliation : sort des livrables partiels, remboursement des acomptes, propriété intellectuelle sur les travaux en cours.

Recommandation : Définir les cas constitutifs de manquement grave, prévoir une clause de résiliation pour convenance avec indemnité, et régler le sort des livrables et des paiements en cas de résiliation anticipée.

Article 10 — Loi applicable et juridiction compétente

La clause est claire et complète : droit marocain, tribunaux de Casablanca. Aucune anomalie. L'absence de clause d'arbitrage ou de médiation préalable est un choix des parties, non une lacune.

3. CLAUSES ABSENTES — LACUNES STRUCTURELLES

Les clauses suivantes, usuelles dans un contrat de développement informatique, sont totalement absentes :

Clause absente	Risque juridique	Niveau
Force majeure	En l'absence de clause, le régime légal marocain s'applique (art. 269 DOC), mais sans adaptation aux spécificités du projet (cyberattaque, défaillance d'hébergeur, pandémie). Risque de litige sur la qualification.	Moyen

Clause absente	Risque juridique	Niveau
Sous-traitance	Le Prestataire peut-il sous-traiter tout ou partie de la Prestation ? L'absence de clause laisse la question ouverte, avec un risque pour le Client sur la qualité et la confidentialité.	Moyen
Garantie post-livraison	Aucune garantie de bon fonctionnement après la recette finale. Le Client n'a aucun recours contractuel explicite pour les défauts découverts après réception.	Élevé
Pénalités de retard (Prestataire)	Des pénalités de retard de paiement sont prévues contre le Client (Art. 5), mais aucune pénalité n'est prévue en cas de retard de livraison du Prestataire. Asymétrie flagrante.	Élevé
Cession du contrat / intuitu personae	Aucune clause n'interdit ou n'encadre la cession du contrat par l'une ou l'autre partie. Risque de changement de prestataire sans accord du Client.	Moyen
Protection des données personnelles	L'application RH traitera nécessairement des données personnelles de salariés. L'absence de clause DCP (conformité Loi 09-08 marocaine) expose le Client à un risque réglementaire.	Élevé
Procédure de recette	La recette finale conditionne 30 % du prix (54 000 MAD) mais n'est définie nulle part. Risque de blocage du paiement ou de contestation sur l'acceptation des livrables.	Élevé

4. TABLE DES RISQUES – CLAUSES PROBLÉMATIQUES

Article	Type de problème	Description du risque	Partie exposée	Score (0-100)
Art. 1	Renvoi cassé Lacune	Renvoi à l'Annexe A (cahier des charges) absente du document. L'objet du contrat est indéterminé sans cette annexe, ce qui peut affecter la validité du contrat et rend les obligations du Prestataire inopposables.	Client & Prestataire	80
Art. 3	Renvoi cassé	Renvoi à l'Annexe B (calendrier de livraison) absente du document. Sans jalons définis, toute action en retard est impossible à fonder contractuellement.	Client	75

Article	Type de problème	Description du risque	Partie exposée	Score (0-100)
Art. 5	Contradiction interne Lacune	Le prix est présenté comme fixe et définitif, mais le dernier versement (30 %) est conditionné à une « recette finale » dont les critères ne sont définis nulle part dans le contrat. Cette indétermination crée une contradiction entre la fixité du prix et l'incertitude sur la condition de son exigibilité partielle. Par ailleurs, absence de taux légal précis pour les pénalités de retard.	Prestataire	72
Art. 6	Lacune	Périmètre des droits cédés non défini (nature, durée, territoire, exclusivité). Référence vague au « Code de la propriété intellectuelle applicable » sans désignation de la loi marocaine n° 2-00. Sort des composants tiers non traité.	Client	70
Art. 8	Asymétrie	La limitation de responsabilité (faute prouvée, plafond = sommes versées, exclusion des dommages indirects) ne bénéficie qu'au Prestataire. Aucune disposition symétrique pour le Client. L'exclusion des dommages indirects prive le Client de la protection la plus utile dans un contrat de développement logiciel (perte d'exploitation, perte de données).	Client	78
Art. 5 vs Art. 3	Asymétrie	Des pénalités de retard de paiement sont prévues à l'Art. 5 contre le Client, mais aucune pénalité de retard de livraison n'est prévue contre le Prestataire (Art. 3). Déséquilibre structurel entre les obligations des deux parties.	Client	75
Art. 4 vs Art. 3 & 8	Asymétrie	Les obligations du Prestataire (Art. 3) sont détaillées et assorties d'une responsabilité (Art. 8). Les obligations du Client (Art. 4) sont générales et sans sanction contractuelle explicite en cas de manquement à la collaboration. Absence de mécanisme de suspension des délais du Prestataire.	Prestataire	60

Article	Type de problème	Description du risque	Partie exposée	Score (0-100)
Art. 7	Lacune	Absence de définition des informations confidentielles et des exceptions classiques (domaine public, connaissance antérieure, obligation légale de divulgation). Risque de litige sur le périmètre de l'obligation.	Client & Prestataire	45
Art. 9	Lacune	Absence de définition du « manquement grave », de clause de résiliation pour convenance, et de dispositions sur le sort des livrables partiels et des paiements en cas de résiliation anticipée.	Client & Prestataire	55

5. SYNTHÈSE DES RISQUES PAR PARTIE

Risques pour le Client (NOVATECH SOLUTIONS SAS)

- Objet indéterminé en l'absence de l'Annexe A → risque sur la validité et l'exécution forcée ;
- Impossibilité d'invoquer un retard de livraison sans l'Annexe B ;
- Responsabilité du Prestataire limitée et dommages indirects exclus → protection quasi nulle en cas de défaillance grave ;
- Absence de garantie post-livraison et de procédure de recette ;
- Propriété intellectuelle incomplète → risque de contestation sur les droits acquis ;
- Absence de clause DCP → risque réglementaire (Loi 09-08).

Risques pour le Prestataire (DIGITAL CRAFT SARL)

- Dernier versement (54 000 MAD) conditionné à une recette finale non définie → risque de blocage arbitraire du paiement ;
- Absence de mécanisme de suspension des délais en cas de manquement du Client à ses obligations de collaboration ;
- Absence de clause de résiliation pour convenance avec indemnité → risque de résiliation sans compensation.

6. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

Priorité	Action	Détail	Bénéficiaire
1	Produire et annexer l'Annexe A et l'Annexe B	Sans ces annexes, le contrat est inapplicable dans ses éléments essentiels (objet, délais). Paraphes obligatoires sur chaque page des annexes.	Les deux parties
2	Définir la procédure de recette finale	Critères d'acceptation, délai de validation, gestion des réserves, silence valant acceptation après X jours. Conditionne 54 000 MAD.	Les deux parties
3	Rééquilibrer la clause de responsabilité (Art. 8)	Rendre la clause réciproque ou introduire un plafond de responsabilité pour le Client. Restreindre l'exclusion des dommages indirects aux seuls dommages consécutifs non prévisibles.	Client
4	Compléter la clause de propriété intellectuelle (Art. 6)	Préciser la nature des droits cédés, la loi n° 2-00, le sort des composants tiers.	Client
5	Introduire des pénalités de retard de livraison	Symétrie avec les pénalités de retard de paiement (Art. 5). Taux et plafond à négocier.	Client
6	Ajouter une clause de protection des données personnelles	Conformité Loi 09-08 marocaine. Désigner le Prestataire comme sous-traitant au sens de la loi, avec obligations de sécurité et de confidentialité des données RH.	Client
7	Compléter la clause de résiliation (Art. 9)	Définir le manquement grave, prévoir la résiliation pour convenance avec indemnité, régler le sort des livrables partiels.	Les deux parties
8	Ajouter clauses force majeure, sous-traitance, cession	Clauses standard manquantes à intégrer par avenant ou lors de la prochaine version du contrat.	Les deux parties

NOTE TECHNIQUE — CALCUL DU SCORE DE RISQUE GLOBAL

Méthode : Moyenne pondérée des scores des clauses problématiques. Poids 2 pour les « Contradiction interne » (CI), poids 1 pour « Asymétrie » (ASY), « Renvoi cassé » (RC) et « Lacune » (LAC).

Article / Problème	Type	Score (S)	Poids (P)	S × P
Art. 1 — Renvoi cassé (Annexe A)	RC	80	1	80
Art. 3 — Renvoi cassé (Annexe B)	RC	75	1	75
Art. 5 — Contradiction interne + Lacune (recette finale)	CI	72	2	144
Art. 6 — Lacune (PI)	LAC	70	1	70
Art. 8 — Asymétrie (responsabilité)	ASY	78	1	78
Art. 5 vs Art. 3 — Asymétrie (pénalités)	ASY	75	1	75
Art. 4 vs Art. 3 & 8 — Asymétrie (obligations)	ASY	60	1	60
Art. 7 — Lacune (confidentialité)	LAC	45	1	45
Art. 9 — Lacune (résiliation)	LAC	55	1	55
TOTAL			10	682

Score global = $\Sigma(S \times P) / \Sigma(P) = 682 / 10 = 68,2 \rightarrow$ arrondi à 68

Détail des poids : 1 finding CI (poids 2) + 3 findings ASY (poids 1 chacun) + 3 findings LAC (poids 1 chacun) + 2 findings RC (poids 1 chacun) = Σ poids = 2+1+1+1+1+1+1+1 = 10.

Score affiché en synthèse exécutive : **68**. Score recalculé ici : **68**. ✓ Identiques.

Sources :

Document analysé : contrat_test_1_standard.pdf — Pages 1 et 2.

Toutes les citations de clauses et références factuelles (parties, montants, dates, articles) sont extraites exclusivement de ce document.

Note : Ce document est qualifié de « fictif à usage de test — aucune valeur juridique » par son en-tête. L'analyse juridique produite ici est fournie à titre d'illustration méthodologique.